

1500246-60.2021.8.26.0106

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIEL NAKAO MAIBASHI

Comarca: Caieiras

Foro: Foro de Caieiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caieiras

Foro de Caieiras

2ª Vara

Avenida Dr. Armando Pinto, 360, Caieiras - SP - cep 07700-175

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500246-60.2021.8.26.0106 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500246-60.2021.8.26.0106

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL NAKAO MAIBASHI

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANDERSON DE JESUS CARVALHO DOS SANTOS.

Em breve síntese, o acusado foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c. art. 29, ambos do Código Penal, porque no dia 25 de março de 2021, por volta das 10h30min, na Rua Oscar Pinheiro, nº 99, Vila dos Pinheiros, nesta cidade e comarca de Caieiras, em concurso de agentes e com unidade de desígnios com indivíduos não identificados, teria subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Marcos Vinicíus Nogueira Scodro, as mercadorias de propriedade da empresa Carrefour Comércio e Indústria Ltda, avaliadas no valor de R\$ 29.338,46 (fls. 3/4).

Recebida a denúncia em 10 de maio de 2021 (fls. 137/140), o réu constituiu advogado e apresentou resposta à acusação (fls. 172/175).

Afastada a possibilidade de absolvição sumária (fls. 253/255), durante a instrução foram ouvidas a vítima e três testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 290/296).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o crime de furto e a aplicação da pena no mínimo legal (fls. 462/471 e 475/194).

É o relatório do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo foi bem comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 8/10 e 16/18), pelo auto de reconhecimento fotográfico (fls. 11), pelo relatório de investigação (fls. 13/15), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 79), pelo relatório de investigação complementar (fls. 416/418) e pela prova oral coligida.

Se não, vejamos.

Em juízo, questionado sobre o reconhecimento do acusado, a vítima Marcos Vinicius Nogueira Scodro disse não poder declarar com certeza que o réu seria o autor do crime, mas que se parece muito com ele. No mais, afirmou que, no dia dos fatos, foi buscar sua marmita em casa às 11h00 e, na rua de sua casa, quando retornou ao carro, os indivíduos pararam um Uno branco em frente e dele saíram dois indivíduos, que anunciaram o assalto e mandaram que saísse. Afirmou que, a mando dos indivíduos, entrou no carro deles e ficou no banco de trás com outra pessoa, por cerca de 20 minutos, tendo seguido com eles até uma rua, onde eles transferiram a mercadoria. Disse que, assim que terminaram, colocaram-no em seu carro e mandaram que fosse embora. Afirmou que o indivíduo alto que o abordou mostrou-lhe a arma de fogo e que o terceiro indivíduo era o motorista, que foi quem reconheceu na delegacia. Disse que não foi ameaçado enquanto permaneceu detido no carro e que a arma de fogo só foi exibida no momento da abordagem, pela pessoa que levou seu carro. Afirmou que, quando ia acionar a polícia, após a evasão dos agentes, passou uma viatura da GCM, para quem reportou o ocorrido. Afirmou que não era comum passar em casa para pegar marmita. Disse que o réu não o ameaçou nem empunhou a arma contra ele, o que foi realizado apenas pelo terceiro indivíduo. Afirmou que, na Delegacia de Polícia, teve certeza quando reconheceu o réu, mas que em juízo ficou em dúvida porque o cabelo e a barba estavam diferentes.

Também em juízo, a testemunha Aparecido de Oliveira Carmo, policial civil, afirmou que houve um roubo e, após o registro do boletim de ocorrência, foi localizado nas câmeras da cidade o veículo utilizado para efetuar o crime, sendo então possível, por meio do sistema Detecta, com a pesquisa da placa do carro, identificar o réu. Afirmou que não teve contato com o réu, apenas com a vítima, e que ela não estava nervosa, tendo mencionado que houve o uso de arma de fogo. Disse que os bens subtraídos e a arma de fogo não foram localizados.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Neilson de Lima Santos, policial civil, que acrescentou que mostraram a foto de indivíduos à vítima, que, de plano, reconheceu o réu Anderson. Afirmou que haviam inserido as informações no sistema Detecta de Jundiá e os guardas municipais de lá localizaram o réu e o conduziram à delegacia, onde houve o reconhecimento pessoal pela vítima.

Nesse sentido também foi o depoimento da testemunha Rodolfo Fiore Franco, policial civil que participou da ocorrência, que acrescentou que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, por meio de fotografias, o réu como o motorista do carro dos roubadores. Disse que o réu foi preso em Jundiá.

Em seu interrogatório, o réu Edson Antonio Machado afirmou que trabalha como motorista de aplicativo e que seu carro não é um Fiat Uno Vivace, como descrito na denúncia, mas um Fiat Uno Drive, que comprara havia um ano. Afirmou que não conhece a vítima e que não tem relação com o carro da denúncia. Afirmou que foi preso enquanto trabalhava de Uber e que estava com um passageiro no momento da prisão. Afirmou que não sabe nem a data do processo. Disse que já foi para Caieiras porque trabalha de Uber em São Paulo inteira. Afirmou que não se lembra onde estava no dia dos fatos.

Respeitado o entendimento da combativa defesa, as provas são suficientes para ensejar o decreto condenatório do réu.

A prova colhida em juízo, aliada aos elementos coligidos em fase investigativa, não deixa a menor dúvida quanto à conduta praticada pelo réu, que se amolda ao tipo penal descrito na denúncia.

Antes de tudo, deve-se atentar que as palavras das vítimas merecem especial respaldo nos crimes de roubo, cometidos na clandestinidade, mormente no caso em que

o ofendido, em todas as oportunidades em que foi ouvido, descreveu, com detalhes, o modo e as circunstâncias como ocorreram os fatos. Em nenhum momento houve o menor indicativo de que a vítima tivesse a intenção de incriminar o réu injustamente, não havendo justa razão, portanto, para se desconsiderar suas palavras.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Nos delitos de furto e roubo, manifesta é a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e reconhece o agente com igual certeza. Tais delitos, via de regra, são cometidos à revelia de terceiros, que poderiam testemunhá-los.” (TACRIM/SP-AC- Rel. COSTA MANSO- RT 606/357).

“Não se pode ter distante quão valiosas se mostram as palavras da vítima, em crime de roubo, máxime em se considerando que, por ter sofrido a ação ilícita, seu único interesse repousa em apontar os verdadeiros protagonistas do ataque sofrido e narrar fidedignamente o reprochável proceder de tais indivíduos, de modo a possibilitar irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária punição aos criminosos, como ocorre no caso em apreço” (TJSP, 8ª Câmara Criminal, Apelação nº 0006420-40.2007.8.26.0272, Relator Des. Moreira da Silva, j. 08.03.2012).

No caso, a vítima descreveu de forma minuciosa a forma como ocorreu o crime de que foi alvo, tendo narrado que foi inicialmente abordado por dois indivíduos que, com o emprego de arma de fogo, mandaram que entrasse em um veículo, tendo ficado com a liberdade restrita no banco de trás. Após cerca de 20 minutos, foi realizada a subtração das mercadorias que eram transportadas pela vítima, e só então foi ela libertada.

A materialidade, portanto, é certa, tendo sido elencadas as mercadorias subtraídas nos documentos de fls. 16/54.

Por sua vez, não há nenhuma margem de dúvidas no que toca à participação do réu no crime, enquanto motorista do veículo utilizado pelos roubadores.

Nesse ponto, tem-se inicialmente que, conforme relatório de investigação juntado a fls. 13, os investigadores de polícia apontaram que, após diversas diligências, descobriram a placa de um veículo suspeito que teria sido utilizado pelos criminosos.

Referido relatório, porquanto demasiadamente sucinto, deve ser analisado em conjunto com o relatório de investigação complementar apresentado pela autoridade policial a fls. 416/418, após requisição realizada pelo juízo, que esclarece que, por meio do sistema de monitoramento inteligente da cidade, foi constatado que, no exato dia do roubo, em 25/03/2021, às 10h50min29seg, trafegou na cidade o veículo Fiat Uno de placa FTG4I51, de cor branca.

Diante disso, tendo em vista a narrativa da vítima, de que no dia 25/03/2021, por volta das 10h30min, havia sido colocada em um veículo Fiat Uno Vivace de cor branca, e a constatação de que, por volta daquele horário, foi flagrado trafegando um veículo Fiat Uno Drive de cor branca, com os vidros demasiadamente escuros (fls. 417), foi levantada a suspeita e apurado que o réu era o proprietário do veículo, tendo sido posteriormente apreendida a xerox do CRV respectivo (fls. 186/189).

Foi nesse contexto, então, que, em 25/03/2021, a vítima foi chamada à delegacia de polícia e reconheceu, fotograficamente, o acusado, titular do veículo referido, como o motorista do carro onde ficou com a liberdade restrita durante o roubo (fls. 11). Posteriormente, em 07/05/2021, foi novamente a vítima chamada à delegacia de polícia e, após ter descrito os sinais característicos da pessoa a ser reconhecida, novamente reconheceu o acusado, pessoalmente, como o motorista do veículo durante o crime (fls. 79).

Por sua vez, em audiência judicial, realizada em 14/09/2021, de modo franco, declarou a vítima que não poderia afirmar naquela oportunidade, com 100% de certeza, que o réu apresentado seria um dos roubadores. Contudo, fez questão de afirmar que o réu se parecia muito com ele e que sua dúvida decorria do fato de que o cabelo e a barba estavam diferentes. Mais que isso, afirmou que, na delegacia de polícia, não teve dúvidas quando efetuou o reconhecimento.

Ora, são inúmeras e robustas as provas que, de forma harmônica, demonstram que de fato era o réu o motorista do veículo utilizado no roubo. A dúvida manifestada pela

vítima em audiência – em razão de barba e cabelo – apenas reforça a seriedade com que ela praticou o ato, tendo sido firme durante toda a persecução penal nas vezes em que foi chamada para identificar o motorista do carro.

Não se trata, aliás, de pessoa aleatória que teria sido identificada pela vítima nas diversas vezes em que praticou o ato. O réu é, justamente, o titular do veículo Fiat Uno branco que, por meio do sistema das câmeras de monitoramento da cidade, trafegou no município na exata manhã do dia 25/03/2021.

Nesse ponto, absolutamente frágil a tentativa de infirmar a investigação sob o argumento de que o veículo inicialmente mencionado pela vítima seria um Fiat Uno Vivace de cor branca e que o carro do réu seria um Fiat Uno Drive de cor branca. Trata-se apenas de versões diferentes do mesmo veículo Fiat Uno, e que são extremamente similares.

Assim, a prova é certa tanto quanto à materialidade quanto à autoria do crime, sendo cristalina a forma como sucedeu a identificação do acusado ao longo da persecução penal.

Por sua vez, também procede a aplicação da majorante atinente à utilização de arma de fogo, sendo prescindível a realização de perícia quando existentes outros elementos a indicar a natureza dos instrumentos utilizados, tendo sido firme a vítima quanto à utilização da arma durante a empreitada.

Sobre o assunto, confira-se:

“A terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do AREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa, como ocorreu na espécie” (HC nº 493919/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., j. 09/04/2019, V.U.).

Por fim, tampouco há dúvida quanto à restrição da liberdade da vítima, que ficou sob o poder dos roubadores dentro do carro por, no mínimo, 20 minutos, tal como relatado por ela durante a instrução.

Logo, presentes materialidade e autoria do crime, passo à dosimetria das penas. DOSIMETRIA.

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, deve a pena-base ser fixada acima de seu mínimo legal, visto que as circunstâncias do crime revelam-se negativas.

Primeiro, verifica-se que, dentre as circunstâncias do § 2º do art. 157, há tanto o concurso de duas ou mais pessoas (inciso II) quanto a restrição da liberdade da vítima (inciso V). Assim, por respeito à individualização da pena, conforme orientação dos tribunais superiores, uma circunstância será dosada na primeira fase (inciso V), enquanto a outra (inciso II) será considerada na terceira fase da dosimetria. Sobre o assunto, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 – Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

Assim, sopesando na primeira fase a circunstância do § 2º, V, aumento o mínimo em 1/6 e fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante do art. 61, II, j, do Código Penal, já que o ilícito foi praticado durante a pandemia da Covid-19, em que a possibilidade de fiscalização nas ruas, a locomoção dos agentes e a própria capacidade de investigação de ilícitos ficou reduzida, tornando mais fácil a prática delitiva. Assim, aumento a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, na parte especial do Código Penal estão presentes duas causas de aumento ainda não sopesadas na dosimetria e descritas na denúncia, previstas no § 2º, II, e no § 2º-A, I, do art. 157.

Compulsando os autos, verifica-se que a incidência de apenas uma dessas causas de aumento seria demasiadamente insuficiente para individualizar a pena, mormente ao se considerar que o crime, por seu modus operandi, foi premeditado e praticado de forma organizada pelo acusado em conjunto com os demais roubadores. Mais que isso, o concurso de agentes era fundamental para o sucesso da empreitada, considerando tanto o considerável volume da carga roubada quanto a velocidade necessária para sua execução.

Desse modo, ante o fundamentado, de rigor a incidência de ambas as causas de aumento previstas na parte especial, o que se coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020). 2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP). 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

Portanto, considerando tanto o aumento de 1/3 no que toca ao concurso de agentes quanto o de 2/3 pelo emprego da arma de fogo, aumento a pena em um inteiro, fixando-a em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa. Tendo em vista a pena cominada e as diversas circunstâncias negativas a incidir sobre o caso concreto, o regime inicial será o fechado.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direitos (art. 44, inc. I, do Código Penal), ou, então, a suspensão condicional de sua execução (art. 77, caput), em vista do exercício de grave ameaça e da quantidade de pena aplicada.

Na ausência de outros elementos, o valor do dia-multa é fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu ANDERSON DE JESUS CARVALHO DOS SANTOS, como incurso no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 24 dias-multa, no valor mínimo legal.

O réu respondeu ao processo preso e não houve alteração do cenário fático que ensejou a prisão preventiva. Expeça-se ofício de recomendação.

Por se tratar de instrumento utilizado para o crime, determino a perda do veículo apreendido em favor da União. Do mesmo modo, porque não recuperada a res furtiva, cuidando-se de produto do crime, determino a perda dos valores apreendidos em favor da União.

Objetos ilícitos deverão ser destruídos. Quanto ao celular, ausente relação com o crime, defiro sua restituição.

Transitada em julgado, adote a serventia as seguintes medidas: 1 - Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da

Constituição Federal; 2 - Lance(m)-se o nome do(a)(s) acusado(a)(s) no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3 - Extraia(m)-se a(s) guia(s) de execução definitiva(s), encaminhando-se ao Juízo da Execução; 4 - Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s) para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ; 5 - Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Caieiras, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA